

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·시정요구

제 목 [2] 시간외 근무 불성실(2)

관 련 부 서 ☆본부, ★본부

조 치 부 서 ☆본부 ◇처 ◇부, ★본부 ◇부, ◇원 ◇부, ■소 □부

내 용

1. 업무 개요

☆본부·★본부 대상자들은 소속 부서에서 *** 등의 업무를 담당하였다.

한편, ☆본부 ◇처 ◇부 및 ★본부 ◇부는 각 본부 소속 직원의 인사 및 급여 업무를 담당하고 있고, ◇원 ◇부는 ◇원 소속 직원의 인사 및 급여 업무를 담당하고 있으며, ■소 □부는 ■소 소속 직원의 인사 및 급여 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.”라고 되어 있다.

그리고, 사규 「취업규칙」 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, “사명에 의하여 소정의 근무시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라

수당을 지급받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한해 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급”하도록 되어 있다.

따라서, 시간외 근무를 신청한 직원은 시간외 근무 시 「취업규칙」 등 관련 사규를 잘 준수하여 초과근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ☆본부·★본부의 시간외 근무 내역(공통시간분 등 제외³⁸⁾)을 점검한 결과, 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, ❶ 근무지(사무실)에 출근하기 전이나 퇴근한 후 인터넷이 접속가능한 장소에서 VPN(원격근무지원시스템, Virtual Private Network)에 접속하여 본인의 시간외 근무 근태처리(시간외 근무 시작 또는 종료 등록)를 하거나, ❷ 본부 구내식당에서 반복적으로 식사(조식 또는 석식)를 함으로써, 시간외 근무를 수행하지 아니하고 허위로 초과근무수당을 수령한 사실을 확인하였다.

그리고, ❸ (☆본부의 경우) 소속장의 승인을 받은 시간외 근무 시작 시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 시간외 근무를 시작한다든지, ❹ 엄연히 근무시간임에도 불구하고 본인의 근무지(사무실)를 이탈하여 사택 내 복지 시설에 출입하기도 하였고, ❺ (★본부의 경우) 엄연히 근무시간임에도 불구하고 본인의 근무지(사무실)를 벗어나 본인의 근무 장소와 무관한 시설에 출입함으로써, 근태권자와 주변 직장 동료들 기만하고 시간외 근무를 불성실하게 한 사례도 확인하였다.

38) ❶ 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외 ❷ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 종료 시간을 초과하여 시간외 근무를 종료(퇴근 등록)한 사례도 제외

한편, ☆본부에서 확인된 ㉓ 시간외 근무 시작시간보다 반복적으로 늦게 근무지(사무실)로 출근하여 시간외 근무를 시작한 사례에는 일부 직원들이 주장하는 내용의 사실관계 확인을 위하여, 해당하는 직원의 본부 출입문 차량 출입 기록을 추가로 비교·대조하였다.

그 결과, 본인 차량으로 본부 출입문을 통과해서 주차한 후 본인의 근무지(사무실)까지 이동하는 시간을 고려한다면, 실제로는 이미 본부 출입문을 통과한 시간부터 시간외 근무 시작시간을 애당초 준수할 수 없음을 알 수 있다.

참고로, ‘초과근무수당’은 통상임금에 포함되지 아니하는 기타 수당으로, 시간외 근무 시간 계획 변경이 없다면 당초 계획한 시간만큼 수당을 급여로 보상받기에, 계획된 시간외 근무 시간 동안 업무를 수행하지 아니하는 등 불성실하게 하고 ‘초과근무수당’을 받은 것은 ‘초과근무수당’을 부당하게 수령한 것이다.

더군다나, ㉑ 전사 시간외 근무를 총괄하는 ㉒처는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내’하였고, ㉓ 감사실 또한 전사적으로 ‘시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ㉑ 식사를 하는 행위, ㉒ 근무지를 이탈하는 행위, ㉓ 원격근무시스템을 이용하여 허위로 시간외 근무 근태등록을 하는 행위)를 안내하며 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조’하기도 하였다.

특히, 언론기사 사례에서 보듯이 공무원의 경우 초과근무수당 부당수령은 ‘징계 사항’으로 규정하고 있으므로, 우리 회사 직원들도 이에 대한 경각심을 가질 필요가 있다.

조치할 사항

❖ ☆본부장은

- ① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, ❶ 본부 구내식당에서 반복하여 저녁식사를 하거나, ❷ 시간외 근무 시작시간보다 반복적으로 뒤늦게 근무지(사무실)로 출근하여 시간외 근무를 시작하였으며, ❸ 본인의 근무지(사무실)를 이탈하여 사택 내 복지시설에 출입함으로써, 시간외 근무를 불성실하게 한 직원에게 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)
- ② 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게 시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

❖ ★본부장은

- ① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, ❶ 근무지(사무실)에 출근하기 전이나 퇴근한 후 VPN(원격근무지원시스템)으로 시간외 근무 근태처리(시간외 근무 시작 또는 종료 등록)를 하거나, ❷ 본부 구내식당에서 반복하여 식사(조식 또는 석식)를 하였으며, ❸ 본인의 근무지(사무실)를 벗어나 본인의 근무 장소와 무관한 시설에 출입함으로써, 시간외 근무를 불성실하게 한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)
- ② 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게

시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 2)

❖ ◆원장은

① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, 본부 구내식당에서 반복하여 저녁식사를 함으로써, 식사 시간 동안 시간외 근무를 수행하지 아니하고 초과근무수당을 부당하게 수령한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)

② 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게 시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 3)

❖ ■소장은

① 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 시간외 근무를 성실하게 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고, 본부 구내식당에서 반복하여 저녁식사를 함으로써, 식사 시간 동안 시간외 근무를 수행하지 아니하고 초과근무수당을 부당하게 수령한 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 *)

② 시간외 근무 시간에 실제로 업무를 수행하지 아니하고 허위로 불성실하게 시간외 근무를 함으로써, 부당하게 지급된 초과근무수당(총 ***천 원)을 환수 조치하시기 바랍니다.(시정 4)